

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2552/2533	กองทัพอเรือ	โจทก์
	เรือเอกถวิล บุญศรี กับพวก	จำเลย
	เรือเอกถวิล บุญศรี ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	พันจ่าเอกมานพ ท้วมภาค ที่ 3	ผู้ยื่นคำร้อง
	จ่าเอกสมเจตน์ พรหมสวัสดิ์ ที่ 4	ผู้ยื่นคำร้อง
	จ่าเอกสุวิทย์ โสวรรณิ ที่ 5	ผู้ยื่นคำร้อง
	จ่าเอกทวีชัย ยิงผล ที่ 6 จำเลย	ผู้

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ยื่นฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 178)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 7 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายจำนวน 116,540.50 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกฟ้องของโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 และที่ 6

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินจำนวน 251,560 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 174,173)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ไม่นำหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 160,162)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่ง หาประกันสำหรับเงินจำนวน 251,560 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2523 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปีมาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่ง หาประกันสำหรับเงินจำนวน 251,560 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2523 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปีมาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ